

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2442/2530

พนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนครใต้

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท อี เมอร์สันอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศ วิลัย พาณิชย์ กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 272, มาตรา 273

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 'แฮร์ริส' ไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่น โจทก์ร่วมมอบให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้านี้แต่ผู้เดียวในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเคยลงโฆษณาในวารสารที่จำเลยที่ 6 เป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณา จำเลยสั่งซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า 'แฮร์ริส' ไปจากตัวแทนของโจทก์ร่วมหลายครั้ง การที่จำเลยสั่งซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า 'แฮร์ริส' เข้ามาจากไต้หวัน ตามเหตุผลเป็นข้อที่ชวนให้สงสัยในพฤติการณ์ของจำเลยว่า น่าจะรู้ว่าเครื่องหมายการค้านี้ความจริงเป็นของผู้ใด มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไหน การสั่งซื้อสินค้าซึ่งเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมจากไต้หวันเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย น่าจะเป็นหลักฐานเพียงพอให้ฟังได้แล้วว่าเป็นความผิด แต่เครื่องหมายการค้า 'แฮร์ริส' ที่ปรากฏในวารสารดังกล่าวและในใบส่งสินค้าที่ตัวแทนโจทก์ร่วมส่งมอบแก่จำเลยมิได้ระบุชัดถึงตัวผู้เป็น

เจ้าของและแหล่งผลิตว่ามาจากประเทศใด ทั้งจำเลยก็ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านี้แล้วจนเกิดเป็นกรณีพิพาทในทางแพ่งกับโจทก์ร่วม ดังนั้นการที่
จะถือเอาแต่ลำพังพฤติการณ์ตามที่ปรากฏแล้วสันนิษฐานว่าจำเลยมีเจตนากระทำผิด
ในทางอาญาจึงยังฟังไม่ถนัด.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 ที่ 4
ที่ 5 และที่ 6 เป็นกรรมการ เมื่อระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2524 ถึงวันที่ 22
กรกฎาคม 2524 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ต่อเนื่องกัน จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ได้
ร่วมกันนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้ามาตรวัดความดันแก๊สออกซิเจน จำนวน
700 อัน และมาตรวัดความดันแก๊สอะซีทีลีน จำนวน 300อัน ซึ่งบรรจุหีบห่อที่มีรูป
รอยประดิษฐ์และเครื่องหมายการค้า'แฮร์ริส' อยู่ในวงกลมรูปไข่ อันเป็นการปลอม
เครื่องหมายการค้าของบริษัทอีเมอร์สันอิเล็กทริก จำกัด ผู้เสียหายได้จดทะเบียนไว้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้โดยจำเลยรู้แล้วว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2524 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ได้ร่วมกัน
จำหน่ายสินค้านี้ดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2524
เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 ได้ร่วมกันเสนอขายสินค้ามาตรวัดความดัน
แก๊สออกซิเจน จำนวน 9 อัน มาตรวัดความดันแก๊สอะซีทีลีน จำนวน 19 อัน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของสินค้าใช้เครื่องหมายปลอมแก่ประชาชน ในร้านค้าของจำเลยที่ 1 ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1), 273, 275, 83, 32, 91
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2514 ข้อ 2 ริมของกลาง

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

บริษัทอีเมอร์สันอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้รับของกลางทั้งหมด

โจทก์และจำเลยทั้งหกอุทธรณ์ โดยเฉพาะโจทก์อธิบดีกรมอัยการรับรองให้
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน และให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งหก

โจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาบรรยายมาอย่างยืดยาว ซึ่งพอสรุปความได้ว่า จากข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์ และโจทก์ร่วม เช่น
เครื่องหมายการค้า 'แฮร์ริส' ของโจทก์ร่วมได้เคยลงโฆษณาในวารสาร 'เชื่อม' ซึ่งมี
จำเลยที่ 6 เป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณาของวารสารฉบับนี้ และจำเลยเคยส่งซื้อสินค้าซึ่ง
มีเครื่องหมายการค้า 'แฮร์ริส' ไปจากตัวแทนของโจทก์ร่วมหลายครั้ง ทั้งการบรรจุ
หีบห่อสินค้าที่จำเลยส่งเข้ามาจากไต้หวันก็มีข้อพิรุธบางประการ ตลอดจนจำเลย
ทั้งหมดต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกันจึงย่อมจะต้องทราบว่า สินค้า
ดังกล่าวมีเครื่องหมายการค้าปลอมนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า จริงอยู่ตามเหตุผลที่โจทก์อ้าง
มา เป็นข้อที่ชวนให้สงสัยในพฤติการณ์ของจำเลยว่าจะรู้ว่าเครื่องหมายการค้านี้
ความจริงเป็นของผู้ใด มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไหน การที่จำเลยส่งสินค้าซึ่งเลียน
แบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมจากไต้หวันเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย จึง
น่าจะเป็นหลักฐานเพียงพอให้ฟังได้แล้วว่าเป็นความผิด แต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณา
โดยละเอียดจะเห็นว่าเครื่องหมายการค้า 'แฮร์ริส' ที่ปรากฏในวารสาร 'เชื่อม' ซึ่งดี

พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและในใบส่งสินค้าที่ตัวแทนของโจทก์ร่วมส่งมอบให้แก่จำเลย นั้นก็ได้ระบุให้แน่ชัดถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของและแหล่งผลิตว่ามาจากประเทศใด ทั้งยังปรากฏว่า จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ต่อกรม ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์และได้รับอนุญาตแล้ว ต่อมาโจทก์ร่วมจึงได้ยื่น คำขอจดทะเบียนบ้างซึ่งจำเลยได้ไปคัดค้านไว้ จนเกิดเป็นกรณีพิพาทกันในทางแพ่ง อยู่ที่ศาลระหว่างนี้ ดังนั้นการที่จะถือเอาแต่ลำพังพฤติการณ์ตามที่ปรากฏ แล้ว สันนิษฐานว่า จำเลยมีเจตนากระทำผิดในทางอาญาจึงยังฟังไม่ถนัด ที่ศาลล่างทั้งสอง พิจารณายกฟ้องโจทก์ในข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>